

## 감사결과 처분요구서

|         |                             |        |             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------|
| 처분요구번호  | 2021-035                    | 처분요구일자 | 2021.04.29. |
| 처 분 종 류 | 신분상처분_중징계(정직), 행정상처분_통보     |        |             |
| 관 계 부 서 | ◆◆◆◆처, ●●●처                 |        |             |
| 제 목     | 겸업금지 위반, 품위유지 위반, 성실의무 위반 등 |        |             |

### 지 적 내 용

☆☆☆(4급 과장, (\*\*.\*\*.\*\*.입사)은 2020.2.3.부터 현재까지 ○○○팀 소속으로 제2 여객터미널에서 ♡♡♡♡용역 감독업무(근무형태 : 교대근무)를 수행하고 있다.

#### 1. 겸업금지 위반 관련

公社『인사규정 제43조(영리행위 및 겸업금지)』에 따르면 “직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다”라고 되어있다. 또한 사규『겸업관리기준』에 따르면 “영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사 업무를 집행하는 발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것은 영리업무<sup>1)</sup>에 해당되어 원칙적으로 겸업금지<sup>2)</sup> 대상”이라고 되어 있다.

따라서, 公社직원은 사장의 허가 없이 직무 이외에 영리를 목적으로 다른 업무에 종사하지 못하며 특히 사기업체의 이사가 되는 행위를 하여서는 아니된다.

그러나 ☆☆☆의 경우, 특정 사기업체인 (주)○○○<sup>3)</sup>라는 분양형 호텔(상호명 : ♡♡♡♡) 운영사 설립 당시 의결권 행사 및 회사의 고급 정보를 획득하고자 하는 목적으로 약 1억원을 투자하여 회사 지분을 확보하였고, 본인 동의하에 2018.\*\*.\*\*.일부로 사내이사 신분으로 법인등기부등본에 등재되었다. 그 이후

1) 겸업관리기준(영리행위) : 국가공무원 복무규정 제25조 준용 (상업·공업·금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것)

2) 공공기관의 운영에 관한 법률 제36조(임직원의 겸직제한) ① 공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.

3) (주)○○○ : (업종:호텔업) 인천시 중구 운서동 소재, 2018년05월17일 설립

☞ ☆☆☆ 과장 : 2015년 0000 분양 당시 호텔 객실을 3채(본인1채, 배우자2채) 분양 받음

사내이사 자격으로 2018년 6월부터 2021년 2월까지 매월 1회 개최되는 정기이사회를 비롯 긴급 이사회에 총 27회 참석<sup>4)</sup> 하였다.

☆☆☆은 겸업관련 규정이 있음을 알고는 있었으나, 본 건의 경우는 겸업 신고 대상이 아니라고 판단하여, 겸업업무 담당부서(♥♥팀)에 겸업허가 신청이나 겸업대상 여부에 대한 상담조차 하지 않았다.

이처럼 회사의 겸업승인 없이 특정 사기업체 사내이사(임원)로 등재된 것은 물론, 주기적인 이사회에 참석한 행위는 『겸업관리기준』 및 『인사규정 제43조(영리행위 및 겸업금지)』 위반행위에 해당한다.

## 2. 품위유지 위반 관련

公社 『인사규정 제41조(품위유지의 의무)』에 따르면 “직원은 직무의 내외를 막론하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어있다.

따라서, 公社직원은 언행과 품행을 단정히 해야하며 公社의 명예를 실추하거나 훼손하는 행위를 하면 아니된다.

그러나 ☆☆☆의 경우, 상기 호텔운영사 사내이사로서 활동하는 과정에서 호텔 운영권 관련하여 대립적 관계에 있는 당초 운영사(GT AMC, 이하 「민원인측」) 사람들에게 폭행·욕설·부적절 표현을 함으로써 아래 【표1】에서 보는 바와 같이 폭행·명예훼손으로 벌금형을 선고받았으며, 현재도 다수의 소송이 진행중이다.

【표1】☆☆☆ 소송 현황

| 사건번호                  | 피고인 | 사건내용 | 판결여부 | 확정일       | 판결결과        | 비고 |
|-----------------------|-----|------|------|-----------|-------------|----|
| 인천지방법원<br>2019고약***** | 본인  | 명예훼손 | 완료   | 20.01.02. | 벌금<br>50만원  | 형사 |
| 인천지방법원<br>2020고정***** | 본인  | 폭행   | 완료   | 20.11.20. | 벌금<br>100만원 | 형사 |
| 인천지방법원<br>2020고약***** | 본인  | 명예훼손 | 완료   | 21.03.22  | 벌금<br>100만원 | 형사 |

4) 회의 참석에 따른 급여나 수당을 별도로 받지는 않았음. 다만, 회사 투자금(1억원)에 대한 주식 배당금으로 매월 10만원 가량을 수령한 것으로 진술함. (이사회 참석시 근태 위반 사례 없음)

소송번호 [2019고약\*\*\*\*\*]의 경우는, 「▽▽▽▽」이라는 네이버 카페에 민원인측 명예를 훼손하는 글을 게시함으로써 벌금 50만원을 판결받았으며, 소송번호 [2020고정\*\*\*\*\*]의 경우는 민원인측 70대 여성을 밀쳐 넘어뜨려서 폭행으로 벌금 100만원을 판결받았다. 소송번호 [2020고약\*\*\*\*\*]의 경우는 민원인측 남성에게 “@@@@@”라는 욕설을 함으로써 명예훼손으로 벌금 100만원을 판결받았다.

또한, 호텔 운영과 관련된 네이버 밴드(「0000 호텔&상가」 및 「0000 통합관리단」)에 전체 회원(수백명)이 볼 수 있는 게시판에 부적절한 글을 다수 게시하였고, 카카오톡 메신저를 통해서도 70대 여성에게 반말과 부적절한 내용을 다수 전송하였다.

이 과정에서 본인이公社직원임을 스스로 밝힌 적은 없다고 하나, 호텔 운영사 이사회에 참석하거나 호텔 운영권 다툼 현장에 갈 때 회사근무복을 입고간 적이 있으며, 사내이사 등재 당시公社소속임을 기재하여 이력서를 제출한 적이 있기 때문에 다수가公社직원임을 알 수 있는 상황으로 판단된다.

그 결과, 공직자인公社직원 ☆☆☆이 품위를 유지하지 않고 폭행·욕설·부적절 표현을 일삼고 있다는 증거자료(동영상, 온라인 활동 캡처)를 포함한 민원이 상급기관인 국토교통부 감사관실을 비롯公社에 정식 접수되는 결과를 초래하였다.

아울러, 본 민원 접수 이전인 2019년 11월경에도 ☆☆☆의 심한 욕설 및 부적절 언행 등 품위유지 위반행위에 대한 익명신고<sup>5)</sup>가 접수되어, 그 당시 감사실에서 부적절 언행을 자제할 것을 주의 당부한 적이 있다. 그럼에도 불구하고, 그 이후 반성하지 않고 지속적인 욕설 및 부적절한 표현을 게시하여 추가 민원을 야기한 것은 회사의 명예를 훼손한 행위로서 『인사규정 제41조(품위 유지의 의무)』 위반에 해당한다.

### 3. 성실의 의무 위반(직무태만) 관련

5) 유사 신고 접수 이력 : 2019년 11월경 본 건과 유사한 ☆☆☆의 품위유지 위반 내용이 익명신고로 접수되었으나, 상호 법원에 탄원서를 제출한 상황이고 근무시간외 개인적인 사항이라 판단하여, ☆☆☆에게 부적절한 언행을 자제하도록 주의 촉구 후 종결 처리 한 적이 있음.(신고내용에 사내이사 등재 사실 언급 없었음)

公社 『인사규정 제36조(성실의 의무)』에 따르면 “직원은 법령과 정관 및 公社의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은바 책임을 다하여야 한다.”라고 되어 있으며, 『윤리규정 제23조의2(근무시간 내 사적인 업무의 금지)』에 따르면 “임직원은 근무시간 내 업무와 무관한 주식투자, 취미 또는 종교활동 등 사적인 일에 시간을 할애하여 업무수행에 지장을 주어서는 아니 된다.”라고 되어 있다.

따라서, 公社직원은 근무시간 동안에는 업무와 무관한 인터넷 Daum카페에 게시글을 올리거나 회원을 관리하는 등 사적인 카페관리 업무를 하여서는 아니되고 해당 근무시간에 맡은바 책무를 다하여야 한다.

그러나 ☆☆☆의 경우, 근무시간 중 과도한 인터넷 답변활동을 함으로써 「근무시간 중 업무태만」의 사유로 2016.9.12.일 자로 경고, 2017.3.27.일 자로 경징계(견책) 처분을 받았던 적이 있다. 그럼에도 불구하고, 최근 10개월(‘20.6월~’21.3월) 기간 동안만 한정하여 확인해 본 결과, 인터넷 Daum 카페(「○○○○○○○」) 대표운영자로서 근무시간 중에 총 169회 게시글(댓글포함) 게시 및 회원 등업 관리하는 등 근무시간에 회사 업무와 무관한 사적인 일(카페 관리)을 하였다.

이는 명백한 근무시간 중 직무 태만에 해당하며 인사규정 제36조(성실의 의무) 및 윤리규정 제23조의2(근무시간 내 사적인 업무의 금지) 위반에 해당한다.

## **관계부서(☆☆☆ 과장) 의견**

### **① (겸직금지 위반 관련)**

본인은 아직도 본 건이 왜 겸직금지 위반인지 이해가 되지 않지만, 회사에서 겸업금지대상이라고 판단하면 사내이사직을 그만 둘 의사는 있음

### **② (품위유지 위반 관련)**

본인은 양심에 따라서 한 점 부끄러움 없이 행동하였고 본인의 거친 표현에도 별로 후회하지 않으며, 본인은 호텔 운영자(수분양자)들 사이에서는 거의 영웅

처럼 떠받들어지고 있음. 본인이 전과를 쌓은 것도 저들의 탓에 걸린것임. 다만, 본 감사(문답)과정에서 다시 생각해 본 결과 公社 직원으로서는 부적절하였고 公社의 명예를 훼손할 수도 있다는 후회가 생겼음.

### ③ (성실의무 위반 관련)

본인은 근무 시간 중에 인터넷 카페관리는 허용되는 것으로 생각하였으나, 앞으로는 근무 시간 중에는 카페관리를 하지 않도록 주의하겠음.

## 조치할 사항

- ① 사장(◆◆◆◆처장)은 회사 승인없이 특정 사기업체 사내이사(임원)로 등재하였으며, 지속적인 부적절한 언행으로 公社의 명예를 훼손시키고, 근무시간중에 사적인 일을 하는 등 직무를 태만히 함으로써 『인사규정 제43조(영리행위 및 겸업금지), 제41조(품위유지의 의무), 제36조(성실의 의무)』 및 『윤리규정 제23조의2(근무시간 내 사적인 업무의 금지)』을 위반한 ○○○팀 ☆☆☆에 대하여 『중징계(정직)』 처분하시기 바랍니다.
- ② 사장(●●●처장)은 소속 근무자가 『윤리규정 제23조의2(근무시간 내 사적인 업무의 금지)』, 『인사규정 제36조(성실의 의무)』 규정을 위반하여 근무시간에 회사 업무와 무관한 사적인 업무(카페 관리)를 하는 등 직무 태만 행위가 재발되지 않도록 특별교육을 시행하고 지속적인 모니터링 등 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

### < 관 련 자 >

| 소속           | 직급 | 성명  | 관리(근무)기간                              | 담당업무    | 현근무처 |
|--------------|----|-----|---------------------------------------|---------|------|
| ●●●처<br>○○○팀 | 4급 | ☆☆☆ | 2020.02.03.~ 현재<br>(입사 : ****.**,**.) | ☞☞☞☞ 감독 | 좌동   |

## 인천국제공항공사 상임감사위원

### 직 인 생 략